

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2275/2532

น.ท. อุด ม นุชนนท์
พล.อ. อ.พะเนียง กานตรัตน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

มาตรา 11

พ.ร.บ.การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 8

คณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 18 ซึ่งรวมถึงอำนาจในการออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 5 และ มาตรา 18 โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อน จำเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย จัดให้มีลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอด เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8(2)(3) การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจการทำอากาศยาน แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2526 เวลากลางวันจำเลยตั้งด่านเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการจอดรถในลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยจาก โจทก์ซึ่งนำรถเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 10 บาทโดยที่จำเลยทั้งสิบแปดไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าวได้โดย ขอบด้วยกฎหมาย เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังไม่ออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการทำอากาศยาน พ.ศ. 2522ให้อำนาจคณะกรรมการการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการของการทำอากาศยาน แห่งประเทศไทยได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ศาลชั้นต้นตรวจ คำฟ้องแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 5 วรรคสอง ให้การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เป็น นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการทำอากาศยาน รวมทั้ง การดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการทำอากาศยาน มาตรา 8ให้การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 และอำนาจนี้ให้รวมถึง(2) จัดให้มี ฯลฯ บริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ การทำอากาศยาน (3) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ ฯลฯ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ตลอดจนวิธีชำระค่า ภาระดังกล่าว (14) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย(ทอท.) มาตรา 18 ให้คณะ

กรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง (2) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 5 และมาตรา 8 เห็นได้ว่า คณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือจำเลยทั้งสิบแปดมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงก่อนตามมาตรา 4 เหมือนอำนาจตามมาตราอื่น ๆ เช่นมาตรา 9 เป็นต้น ดังนั้นแม้จะฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบแปดจัดให้มีลานจอดรถของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย แล้วเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมจากผู้นำรถมาจอดอย่างที่ทำกับโจทก์ตามฟ้อง ก็เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8(2)(3) การกระทำของจำเลยทั้งสิบแปดจึงไม่เป็นความผิดที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องมานั้น ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>